

राजस्व_न्यायाधीकरण_ऐन_२०३१

English title: Revenue Tribunal Act, 1974

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३१ । ४ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. राजस्व न्यायाधीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । २. राजस्व न्यायाधीकरण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६ । ६ । ११ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । ५. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ २०५९ । ५ । २७ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ८. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ९. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । २ । १८ । २०३१ सालको ऐन नं. ३ । राजस्व सम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सुधार गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न राजस्वसम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सामयिक सुधार गर्न आवश्यक भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१” रहेकोछ । (२) यो ऐनको वसितार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “न्यायाधीकरण” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापित राजस्व न्यायाधीकरणलाई सम्झनु पर्छ । ३. राजस्व न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन: (१) राजस्व न्यायाधीकरण अध्यादेश, २०३० अन्तर्गत स्थापना भएका राजस्व न्यायाधीकरणहरू यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिन्छ । (२) प्रत्येक न्यायाधीकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएबमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) प्रत्येक न्यायाधीकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका देहायका सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) कानून सदस्य, । (ख) राजस्व सदस्य, र । (ग) लेखा सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमि नियुक्त गर्दा दफा ४ बमोजमि योग्यता पुगेका कुनै पदाधिकारीलाई कुनै न्यायाधीकरणको वा एकै समयमा एकभन्दा बढी न्यायाधीकरणको सदस्य तोक्न सकिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) कानून सदस्य न्यायाधीकरणको अध्यक्ष हुनेछ र नजिको अनुपस्थितिमा राजस्व सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । ४. न्यायाधीकरणको सदस्य हुन योग्यता: न्यायाधीकरणको सदस्य नियुक्त हुनको लागि देहायको योग्यता आवश्यक हुनेछ:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । (क) कानून सदस्यको लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश भई रहेको वा हुन योग्यता पुगेको । (ख) राजस्व सदस्यको लागि सिनातक भएको र राजस्व प्रशासनमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको । (ग) लेखा सदस्यको लागि सिनातक भएको र लेखाको क्षेत्रमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

५. न्यायाधीकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग: (१) न्यायाधीकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनै सदस्यले सामूहिक रूपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायाधीकरणको नर्णय मानिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य र अर्को एकजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सकिन्छ । कानून सदस्य बाहेक अरू दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तमि आदेश दिने बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिन्छ । अरू सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा कानून सदस्यले मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तमि आदेश दिने बाहेक अरू कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही वा कनिरा गर्दा दुईजनाको मतैक्य हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको रायबमोजमि गर्नुपर्छ र फैसला वा अन्तमि आदेशको हकमा पहिलो अनुपस्थिति रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी नजिले समर्थन गरेको राय न्यायाधीकरणको राय मानिन्छ । (४) तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही गर्दा तीनजनाको भनिदाभनिदै राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजमि गर्नुपर्छ र मुद्दाको कनिरा गर्दा तीनै जनाको भनिदाभनिदै राय भएमा वा उपदफा (३) बमोजमि दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कनिरा गर्दा मतैक्य हुन नसकी पहिलो अनुपस्थिति रहेको सदस्य समक्ष पेश हुँदा तीन राय भएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ र सो अदालतको डभिजिन बेन्चबाट भएको नर्णय अन्तमि हुनेछ । ६. न्यायाधीकरणको अधिकारक्षेत्र: (१) राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीकरणको पुनरावेदन र नविदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र यो ऐन र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन सुन्दा न्यायाधीकरणलाई देहायको अधिकार हुनेछ:- । (क) मुद्दाको अन्तमि नर्णय गर्ने, । (ख) मुद्दामा मुख्य ठहर्याउनु पर्ने कुरा खुलाई मुनासबि समय तोक्यो मुद्दाको लगत कायम नै राखी सो विषयमा कारबाही र कनिरा गर्न शुरु कनिरा गर्ने अड्डा वा अधिकारी छेउ फर्ति पठाउने, । (ग) शुरु कनिरा गर्ने अड्डा वा अधिकारीले गरेको फैसला वा आदेशलाई सदर उल्टी वा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डा वा अधिकारीले गर्ने पाउने कारबाही वा नर्णय गर्ने, । (घ) आफैले

बढी प्रमाण बुझ्ने र तल्लो अड्डा वा अधिकारीबाट पनबुझ्न लगाउने, र । (ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लनि, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखलि गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने । ७. न्यायाधीकरणको अवहेलना: न्यायाधीकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहर्याएमा न्यायाधीकरणले दुई महनिसम्म कैद वा पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । तर, न्यायाधीकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभ्युक्तले क्षमा याचना गरेमा न्यायाधीकरणले नजिलाई क्षमा गर्न वा सजाय तोकसिकेको भए सो सजाय माफ गर्न वा घटाउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति ।

८. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने : देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी भई न्यायाधिकरणको नरिणय पूर्ण वा आंशकि रूपमा उल्टनि देखी सर्वोच्च अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमतिदिएकोमा मात्र न्यायाधिकरणको फैसला वा अन्तमि आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:- । (क) अधिकारक्षेत्रको प्रश्न, । (ख) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्नु नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न वा । (ग) बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नु पर्ने कार्यवधिसम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको प्रश्न, । अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा थप । (घ) गम्भीर कानूनी त्रुटी सम्बन्धी प्रश्न । ९. पुनरावेदन सम्बन्धमा धरौट राख्ने र म्याद : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा देहाय बमोजमि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । धरौट वा शर्त बनिाको मुद्दाको अवधिसम्म अद्यावधकि हुन सक्ने बैङ्क जमानत नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन:- । (क) कर नरिधारण भएकोमा नरिधारति करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुवै भएकोमा नरिधारति करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम त्यस्तो नरिधारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकदिएको कार्यालयमा, । (ख) भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्क नरिधारण भएकोमा नरिधारति भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्कको रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुवै भएकोमा दुवै रकम त्यस्तो नरिधारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकदिएको कार्यालयमा । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (३) मुद्दा कारवाही कनिरा हुँदा कब्जामा लिएको वा जफत गरिएको माल वस्तु सडी गली जाने वा त्यसको गुण हरास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि ललाम बकिरी गरी आएको मोल धरौटीमा राखी मुद्दामा ठहरे बमोजमि गर्नु पर्छ । सवारीको साधन वा मेशनिरी सामान भए मोल बापत धरौट, ज्यथा जमानी वा माथवर धन जमानी लई मालधनी जमिमा दनि सकनिछ । (४) यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा शुरु कारवाही र कनिरा गर्ने अधिकारीले गरेको नरिणय सुनाइएको वा त्यसको सूचना तामेल भएको पैतीस दनिभतिर पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज । ११. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० जारी हुनु अगाडि नरिणय भएका मुद्दाहरू : राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० प्रारम्भ भएको अघिल्लो दनिसम्म तत्काल प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि- । (क) आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी अञ्चलाधीश, प्रमुख जलिला अधिकारी, कर अधिकृतहरू वा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला वा अन्तमि आदेश भएकोमा प्रचलति नेपाल कानूनको म्यादभतिर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(ख) आय र कर अदालत, अञ्चलाधीश, प्रमुख जलिला अधिकारी वा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी भन्सार अड्डाको हाकमि, अन्तःशुल्क अधिकारी, कर अधिकृतहरू वा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला वा अन्तमि आदेश भएको तर यो ऐनले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा प्रचलति नेपाल कानूनको म्यादभतिर न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १२. नरीक्षण र नरिदेशन दनि अधिकार: आफ्नो अधिकारक्षेत्रभतिरको मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायाधिकरणले भन्सार अड्डा, अन्तःशुल्क कार्यालय, कर कार्यालय तथा त्यस्तो मुद्दाको शुरु कनिरा गर्ने अरू राजस्वसम्बन्धी कार्यालयहरूको नरीक्षण गर्न वा तनिबाट आवश्यक ववरण प्राप्त गर्न वा तनिलाई नरिदेशन दनि सक्नेछ । १३. भूमि प्रशासकले शुरु कारवाही र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र : (१) आफ्नो इलाकाभतिरको देहायका मुद्दाको शुरु कारवाही र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमि प्रशासकको हुनेछ:- । (क) जग्गा वा तरिी दपोट, । (ख) मालपोतसम्बन्धी, । (ग) जमिवदार, तालुकदार, पटवारी, बहाली, बर्खासी, । (घ) मर्ता पर्ता भई उकास भएको जग्गासम्बन्धी, । (ङ) हाल आबादी र सो सम्बन्धति सन्धसिर्पन, । (च) जग्गा भोगेको नाताले लागेको रकमसम्बन्धी, । (छ) भूमि प्रशासन कार्यालयसम्बन्धी ठेक्का-पट्टाको नोक्सानी असुल उपर गर्ने वषिय र । (ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकेको भूमि प्रशासन कार्यालय सम्बन्धी अन्य वषिय । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत भूमि प्रशासकले गरेको नरिणय उपर पैतीस दनिभतिर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) यस दफामा “भूमि प्रशासक वा भूमि प्रशासन कार्यालय” भन्नाले भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ लागू नभएको ठाउँमा क्रमशः माल अड्डाको हाकमि वा माल अड्डा सम्झनु पर्छ । १४. कारवाही गर्ने अड्डा वा अधिकारीको अधिकार : दफा १३ अन्तर्गतका मुद्दाहरू र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरूमा शुरु कारवाही र कनिरा गर्ने अड्डा वा अधिकारीलाई पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लनि, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखलि गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । १५. नयिम बनाउने

अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य पूर्तगिर्नको लागि नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नयिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति गरी लागू गरिनेछ । १६. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयति गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ हटाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यस ऐनमा परे सरह मानिनेछ । १७. खारेजी र संशोधन : (१) आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ र आय र कर अदालत नियमावली, २०२५ खारेज गरिएको छ । (२) अनुसूचीमा लेखिएको ऐनहरूमा अनुसूचीमा लेखिए बमोजमि संशोधन गरिएको छ ।

१८. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० नष्टिर्गिर्न भएपछि त्यसको परिणाम : राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० नष्टिर्गिर्न भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नष्टिर्गिताले- । (क) सो अध्यादेशबमोजमि चालू भएको कुरा वा सोबमोजमि रीत पुर्याई अर्घा नै गरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ख) सो अध्यादेशबमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक सुवधि, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (घ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुवधि, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई सुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय पनि गर्न सकिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा १७ सँग सम्बन्धति) । क्र.सं. ऐनको संक्षिप्त नाम संशोधन । १. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । २. पहिलो संशोधनद्वारा झकििएको । ३. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकििएको । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकििएको । ७. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज । ८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकििएको । ९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज भएको । घर जग्गा कर ऐन, २०१९ दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएको छः- ९. पुनरावेदन : दफा ४, ५, ६ वा ७ अन्तर्गत कर अधिकृतले गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १०. वदेशी लगानी कर ऐन, २०१९ दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएको छः- । ११. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । १२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकििएको । १३. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । १४. पानी कर ऐन, २०२३ दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छः- ११. पुनरावेदन : दफा १० अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले सजाय गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १५. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज । द्रष्टव्यः- । (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजमि रूपान्तर भएका शब्दहरूः- । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः । (क) “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” । (ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश” ।